

1502143-78.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... preso anteriormente pela prática de tráfico de drogas e que estava residindo com seus pais e seu filho. A respeito dos fatos, confessou parcialmente a prática do furto, em comparsaria com um outro indivíduo, não identificado. Informou que foi o outro indivíduo que arrombou a porta do estabelecimento e que foram subtraídos dinheiro que estava no caixa e bebidas. Afirmou que foi preso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1502143-78.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502143-78.2022.8.26.0530 C.: 1037/2022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO SOUZA BESSA

VISTOS.

I.

RONALDO SOUZA BESSA está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia, no dia 13 de setembro de 2022, por volta de 01h22min, na rua Alzira Couto Machado, nº 120, City Ribeirão, nesta Comarca, o réu em concurso e previamente conluiado com indivíduo não identificado, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, subtraiu para si R\$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e 31 (trinta e uma) latas de bebida, apreendidas (fls. 11) e avaliadas em R\$ 252,73 (fls. 49), de propriedade da empresa "Cantina da Picanha".

Segundo restou apurado, na data mencionada, durante a madrugada, o acusado e um comparsa não identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios, se dirigiram ao restaurante "Cantina da Picanha", desligaram o medidor de energia e arrombaram a porta de vidro.

No interior do estabelecimento, foram até o caixa e subtraíram toda a quantia ali existente, que totalizava R\$ 50,00 (cinquenta reais). Em seguida, subtraíram as latas de bebida, as colocando em mochilas, e evadiram-se.

Na saída, foram avistados por um popular, não identificado, que acionou policiais militares.

Realizadas diligências, os policiais conseguiram localizar os furtadores que estavam se dirigindo em direção a uma mata.

O comparsa do acusado conseguiu fugir, pulando dentro de um córrego. Já o réu foi encontrado pelos policiais dentro da mata, na posse das bebidas furtadas.

Conduzido à delegacia de polícia, foi o acusado autuado em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2022 (fls. 59/60), de modo que torno sem efeito o recebimento da denúncia constante no termo de audiência de fls. 92/93.

O réu foi citado (fls. 77) e foi apresentada a resposta à acusação (fls. 81/82).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha em comum, e ao final, o acusado foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por sistema audiovisual e encontram-se gravados junto ao termo de audiência de fls. 92/93.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça (termo de audiência de fls. 92/93) requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena, postulou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes ostentados pelo mesmo, conforme F.A. de fls. 31/35. Na segunda fase, pleiteou o reconhecimento da reincidência (cf. certidão de fls. 28/30). Por fim, postulou a fixação do regime fechado como inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O Doutor Defensor (termo de audiência de fls. 92/93) requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do réu, por ausência de provas robustas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão. Na terceira fase, pediu o afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno porque se trata de furto qualificado. Por fim, requereu a fixação de regime diverso do fechado para o início de cumprimento de pena, bem como que seja computado o tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime.

É o relatório.

DECIDO.

O réu RONALDO SOUZA BESSA foi interrogado em juízo (termo de audiência de fls. 92/93) e disse ter 35 anos de idade e que já esteve preso anteriormente pela prática de tráfico de drogas e que estava residindo com seus pais e seu filho. A respeito dos fatos, confessou parcialmente a prática do furto, em comparsaria com um outro indivíduo, não identificado. Informou que foi o outro indivíduo que arrombou a porta do estabelecimento e que foram subtraídos dinheiro que estava no caixa e bebidas. Afirmou que foi preso a poucos metros do local dos fatos e o seu comparsa conseguiu fugir correndo e que os objetos subtraídos haviam sido deixados "no mato" quando o réu e seu comparsa tentaram fugir.

O representante da empresa vítima, V.P. foi ouvido em juízo (termo de audiência de fls. 92/93) e disse que na data dos fatos, de madrugada, a empresa de monitoramento o contatou informando que o estabelecimento havia sido invadido e ao chegar no local, a viatura policial já estava lá com um indivíduo preso. Disse que o outro indivíduo conseguiu fugir e os objetos subtraídos foram recuperados, informando que um dos indivíduos se dirigiu ao caixa para subtrair o dinheiro, enquanto o outro foi pegar bebidas. Disse que eles entraram no local através de arrombamento da fechadura da porta de vidro e que desligaram disjuntores elétricos do local e que o

prejuízo foi de cerca de R\$ 50,00, mais o valor gasto na substituição da fechadura, de cerca de R\$ 200,00.

A policial militar Maria Angélica Souza dos Reis foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 92/93) e relatou que a sua equipe policial foi solicitada pelo monitoramento do bairro, informando que havia dois indivíduos dentro do estabelecimento comercial vítima. Ao chegarem no local, já havia uma outra viatura policial, que avistou os dois indivíduos correndo na via e adentraram uma mata próxima e conseguiram abordar somente o réu e o outro indivíduo conseguiu se evadir. Disse o réu estava na posse de uma mochila, onde havia cartões bancários e bebidas e que o réu confessou que ele e o outro indivíduo não identificado, foram até o local para realizar o furto e inclusive, o réu confessou que a intenção era localizar algum cofre, alguma coisa de valor. Confirmou que a fechadura do estabelecimento estava arrombada e negou conhecer o réu anteriormente aos fatos.

A materialidade do delito de furto qualificado ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto exibição, apreensão e entrega de fls. 11, pelo auto de avaliação de fls. 49, bem como pela confissão parcial do acusado e pelos depoimentos do representante da empresa vítima, V.P. e da policial militar Maria Angélica Souza dos Reis, que confirmaram a ocorrência do furto na empresa vítima, conforme descrito na denúncia.

A autoria do delito de furto qualificado restou incontroversa, em face da confissão parcial do acusado, que admitiu ter subtraído dinheiro e bebidas do estabelecimento vítima, na companhia de um comparsa, que conseguiu fugir, o que foi confirmado em juízo pelos depoimentos do representante da empresa vítima, V.P. e da policial militar Maria Angélica.

A qualificadora do concurso de pessoas ficou caracterizada pois o próprio acusado confessou que agiu em comparsaria com outro indivíduo, não identificado, para a prática do delito, o que foi corroborado pelos depoimentos do representante da empresa vítima, V.P. e da policial militar Maria Angélica, que confirmaram a prática do furto descrito na denúncia por dois indivíduos.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, entendo que a mesma não ficou comprovada, ante a ausência do imprescindível laudo pericial do local dos fatos.

No tocante à causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º, do artigo 155, do Código Penal, que se refere ao repouso noturno, entendo que a mesma não se aplica ao furto qualificado previsto no parágrafo 4º, do artigo 155, do Código Penal, pois sua aplicação se restringe ao furto simples. Assim, acolho a tese defensiva que pede o afastamento da referida causa de aumento de pena.

Neste sentido:

Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO APLICADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. 1. Materialidade e autoria do delito comprovada pela Certidão de Ocorrência e pelos depoimentos das testemunhas - policiais militares e funcionária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - bem assim a apreensão de ferramentas utilizadas para ingresso nas dependências dos correios. 2. Induvidosa a existência de um liame objetivo e subjetivo ligando os apelantes aos fatos narrados na denúncia. A sentença recorrida não merece reforma, porquanto as razões reunidas na insurgência da presente apelação são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão do juízo a quo. 3. A causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP (crime cometido no período noturno), só pode incidir no caso de furto simples. 4. Apelação provida em parte, somente para excluir a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno. (TRF ACR 1744 PI 0001744-

83.2006.4.01.400 – TERCEIRA TURMA Publicação: e-DJF1 p.157 de 21/10/2011.  
Julgamento: 4 de Outubro de 2011. Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO).

Assim, rejeito a tese defensiva que pede a absolvição do acusado, sob a alegação de ausência de provas robustas da prática do delito, e tenho como configurado o delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Observo que o réu RONALDO é reincidente pela prática de crime doloso (cf. certidão de fls. 28/30 e F.A. de fls. 31/35), de modo que ele não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 2º, do artigo 155, do Código Penal e nem à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou ao sursis.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e considerando que o caso dos autos permaneceu dentro da normalidade para a espécie, então fixo a pena no mínimo legal de 02 (anos) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Segunda fase: compenso a agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 28/30 e F.A. de fls. 31/35) com a atenuante da confissão parcial espontânea do referido acusado, de modo que mantenho a pena-base acima fixada. Terceira fase: ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, de forma que torno definitiva a pena acima fixada. Regime inicial: em face da reincidência do acusado, e considerando que a pena aplicada é inferior a 4 anos de reclusão, então fixo o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do que dispõe a Súmula 269 do STJ. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente no país na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu RONALDO SOUZA BESSA, RG: 45.755.497-6, filho de Walter José Bessa e Benedita Joana Souza, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, que será cumprida inicialmente em regime semiaberto; e 10 (dez) dias-multa, por incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois está preso desde o flagrante e uma vez formada a culpa em primeira instância não se justifica a concessão do direito de recorrer em liberdade, mesmo porque, ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial para evitar a prática de novos delitos, e assegurar a aplicação da lei penal. Recomende-se-o na prisão onde se encontra, requisitando-se vaga no regime semiaberto.

Nos termos do COMUNICADO CG Nº 628/2022 (CPA 2021/104300), proceda-se à inserção do evento “Cód. 113 - Regime Semiaberto – Resol. CNJ 474/2022” no histórico de partes, com emissão e envio da guia de recolhimento ao Juízo da execução competente, conforme tabela de competência constante no Comunicado CG 574/2022.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 16 de dezembro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira  
Juiz de Direito